



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 92/15

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעים:

1. אייל ווסוקי
2. טטיאנה ווסוקי
- ע"י ב"כ עה"ד נעם בן חורין
- מרחוב המרד 25 תל אביב

- נ ג ד -

הנתבעים:

1. יאנה לב לוברסקי
2. לב משה
- ב"כ הנתבעים 1 ו-2 עו"ד אמיר דנוס
- מרחוב ויצמן 51 תל אביב
3. שלומית טובה מנדלבאום
- מרחוב גלבע 7 אשדוד
4. רות לינה מנדלבאום
- מרחוב עוזיאל 23 ירושלים
5. תמיר ברגיג
- מרחוב ויצמן 115/1 תל אביב
6. יהודית בל (פרבר)
- מרחוב אידלסון 13 תל אביב
7. יותם פישר (יורש המנוחה לאה מעלם ז"ל)
- ת.ד. 81 רמת צבי
8. מרים ויגודסקי
- רחוב יחזקאל 28 תל אביב
9. יגאל רוטמן
10. מרים רוטמן
- ב"כ הנתבעים 9 ו-10 עו"ד אלי גליקמן
- מרחוב אבא הלל 7 רמת גן
11. פליגלמן תמר ת.ז. 043604701
12. פליגמן יצחק ת.ז. 45513314
- הנתבעים 11-12 מרחוב השפלה 1/34 רמת השרון



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 92/15

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

פסק דין

האם כדין הרחיבו הנתבעים 1 ו-2 (להלן: "משפחת לב") את הנכס שבבעלותם בבית ברחוב יחזקאל 28 תל אביב?

מבוא

1. הצדדים הינם בעלי הזכויות בבית המשותף ברחוב יחזקאל 28 תל אביב הבנוי על חלקה 35 בגוש 6959 (להלן: "הבית").
2. הבית נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל התקנון המצוי.
3. התובעים, בעלים של דירה בקומה ב' בבית (תת חלקה 6), טוענים כי בבעלות משפחת לב יחידה בבית (תת חלקה 8) שהינה חדר כביסה על פי היתר הבניה. משפחת לב שיפצה את היחידה והרחיבה אותה לשטח הגג הצמוד לה תוך שהיא מכשירה את היחידה למטרת שימוש למגורים, בניגוד לשימוש בפועל ולמצב התכנוני. צו הריסה מנהלי שהוצא לא מנע את ביצוע העבודות על ידי משפחת לב. בפעולתה ביצעה משפחת לב, בין היתר, עוולה של הפרת חובה חקוקה. במסגרת העבודות נגרמו נזקים לדירת התובעים שיש לחייב את משפחת לב לתקנם.
4. התובעים עתרו למתן צו אשר יאסור על אכלוס היחידה, צו שיאסור על ביצוע עבודות בהעדר הסכמה כדין של בעלי הדירות בבית, צו להריסת הבניה שבוצעה וחייב משפחת לב בתיקון הנזקים שנגרמו לדירת התובעים.
5. ביחד עם כתב התביעה עתרו התובעים למתן צו מניעה זמני.
6. ביום 25.02.15 נערך דיון בבקשה לסעד זמני אשר נסתיים בהסדר פשרה אשר קיבל תוקף של החלטה במעמד הדיון. במסגרת אותה ההחלטה גם הורתי על מחיקת סעיפים שונים וסעדים מכתב התביעה שאינם מצויים בגדר סמכותי העניינית. בהתאם להחלטתי הנ"ל, בין היתר, נמחק הסעד שעניינו איסור אכלוס יחידת הנתבעים.
7. בכתב ההגנה מטעמה טענה משפחת לב כי השימוש ביחידה שבבעלותה למגורים מבוצע משך עשרות שנים (לפחות מאז 1966) וגם השיפוץ החל חודשים רבים לפני הגשת התובענה בשיהוי ניכר. התובענה הוגשה בחוסר תום לב שעה שהתובעים עצמם ניסו לרכוש את אותה היחידה מבעליה הקודמים ולכשכשלו בחרו "לנקום" במשפחת לב באמצעות הגשת התובענה דנן. על הגג קיים, גם כיום, חדר כביסה משותף. במסמכי רישום הבית המשותף לא מוזכר המונח "חדר כביסה" ומדובר ביחידה קניינית נפרדת בבעלות בלעדית של משפחת לב. עוד נטען כי דירת התובעים איננה ממוקמת מתחת לדירת משפחת לב וכי לא נגרם לה כל נזק בשיפוץ. במסגרת העבודות לא נוצלו זכויות בנייה של הבית המשותף וממילא מדובר בעבודות שאינן דורשות



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 92/15

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

קבלת היתר בניה (ר' בהקשר זה גם החלטה מיום 07.05.15 בב"ב 251/15 לעניין התנגדות להרחבת חזית).

8. כתב הגנה הוגש גם מטעם הנתבעים 9 ו-10 (אשר אף השיבו והתייצבו לדיון בבקשה לסעד זמני). הנתבעים הנ"ל טענו כי התובענה הוגשה כנגדם לחינם, שהרי הם מתנגדים לכל בניה בניגוד להוראות חוק המקרקעין וחוק התכנון והבניה, ובכלל האמור לא נתנו הסכמה למשפחת לב לביצוע בנייה כלשהי. לתובעים ניתנה האפשרות למחוק את כל הנתבעים (ובפרט הנתבעים 9 ו-10), למעט משפחת לב, עוד במהלך הדיון בבקשה לסעד זמני, אולם הם בחרו שלא לעשות כן ולכן יש לחייבם בהוצאות הנתבעים.

9. הנתבעת 8 התייצבה לדיון המקדמי בתובענה שנערך ביום 16.04.15. בהתאם להחלטתי בגמר הדיון ניתנה לנתבעת 8 שהות להגיש כתב הגנה מטעמה בתוך 14 יום מקבלת ההחלטה. דא עקא, כתב הגנה כאמור לא הוגש.

10. כל הנתבעים האחרים בהליך, בעלי הדירות הנוספות בבית, לא הגישו כתבי הגנה ולא התייצבו לדיונים שנערכו בתובענה.

דיון והכרעה

11. לאור החלטותיי במסגרת הליכים מוקדמים בתיק זה הרי שנותרו להכרעה בהליך זה שתי סוגיות – האחת, האם הרחיבה משפחת לב את היחידה שבבעלותה כדין ובהתאם האם עליה להרוס את אשר בנתה. השנייה, האם גרמה משפחת לב לנזקים בדירת התובעים ואם כן אלו עבודות יש לחייבם לבצע בהקשר זה. נתייחס בהחלטתנו להלן לכל אחת מהסוגיות בנפרד.

הרחבת יחידת הנתבעים

12. הכלל הקבוע בחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") הוא כי על מנת לעשות שימוש ייחודי ברכוש משותף יש צורך בקבלת הסכמה של כל בעלי הדירות בבית משותף - סעיף 62(א) לחוק המקרקעין קובע כי "אין לקבוע הצמדה של חלק מסויים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות". כך גם קובע סעיף 12(ב) לתקנון המצוי כי החלטה המשנה את זכויותיו של בעל דירה לא תהיה לה תוקף כלפיו, אלא אם אותו בעל דירה הסכים לה. משמעות הסעיף האמור, גם היא, כי נדרשת הסכמה של כל בעלי הדירות כדי לשנות זכויות קנייניות של בעלי הדירות בבית.

13. בהתאם, כאשר בעל דירה מבקש לבצע הרחבה לדירתו, ובכלל האמור גם הרחבה על גבי שטח מהרכוש המשותף אשר הוצמד משפטית לדירתו בהתאם להוראות החוק, ואין בידו הרשאה מפורשת במסגרת תקנון הבית לבצע בנייה זו, עליו לקבל את הסכמת כל בעלי הדירות בבית לביצוע עבודות ההרחבה המבוקשות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 92/15

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

14. ההלכה כאמור הותוותה עוד בע"א 239/79 גלברט נ' הממונה על המרשם פ"ד לד' (2) 807 (1980) ואומצה גם בפסיקה מאוחרת יותר - כך נקבע במפורש כי "הצמדת גג כשלעצמה איננה מאפשרת בנייה על הגג המוצמד, שכן יש לאבחן בין ההצמדה של חלק מן הרכוש המשותף לדירה מסוימת לבין הרשות לבנות" (ע"א 19/81 ביבי נ' ד"ר הורברט פ"ד לז' (2) 497) וכי "הצמדת גג לדירה בבית משותף אינה כוללת בחובה את הענקת הזכות לנצל את אחוזי הבנייה שנותרו לבניין" (ע"א 5043/96 גלמן נ' הרדי-רפול פ"ד נד' (3) 389 ור' גם ע"א 151/87 ש. ארצי חברה להשקעות בע"מ נ' רחמני פ"ד מג' (3) 489; ע"א 10322/03 ישעיהו נ' שטרייכר פ"ד נט' (6) 449 והאסמכתאות שם וכן ה"פ (מחוזי ת"א) 17545-07-12 הלוי ואח' נ' טכורש ואח' (פורסם בנבו)).

15. סימן ג' לחוק המקרקעין (הוסף במסגרת "תיקון 18" לחוק) מהווה חריג חקיקתי לכלל זה. כך קובע סעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין כי: "על אף הוראות סעיף 62(א) סיפה, או סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת, רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסויימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה, וכן להחליט בדבר חלוקת זכויות הבניה הנדרשות לצורך זה, ואולם, היה נושא ההחלטה כאמור הרחבת דירה פלונית אחת או יותר לשם בניית מרחב מוגן דירתי או מרחב מוגן קומתי, רשאים להחליט על כך מי שבבעלותם שישים אחוזים מהדירות".

16. בהתאם להלכות שנפסקו עם השנים הרי שההסכמה של בעלי הדירות (כולם או 3/4 מהם או 60% מהם, בהתאם לנסיבות כאמור) לכל גריעה מהרכוש המשותף והצמדתו לדירה מסוימת צריכה להיות מפורשת (רע"א 259/99 חב' פליצ'ה ראובן בע"מ נ' סופיוב פ"ד נה' (3) 385, 402 ולסקירת הפסיקה בנדון גם ע"א (מחוזי חי') 1677/05 כרמל נ' ינקוביצי (פורסם בנבו)). הסכמה כנ"ל יכולה להינתן גם בעל פה, אך במקרה שכזה עליה להיות מוכחת בראיות מספיקות (ר' ע"א (מחוזי ת"א) 2360/07 אילן הורוביץ נ' גיא נחמני (פורסם בנבו), ע"א 188/76 רוזנוקס נ' הוטרד, פ"ד לא' (1) 382, ע"א 815/81 כליפא נ' שאול, פ"ד לו' (3) 78 וכן ת"א (חי') 744/05 יואלס נ' אידלברג (פורסם בנבו)).

17. יוצא, אם כן, כי המחוקק התיר בחקיקה ספציפית פגיעה מסויימת בזכויות הקניין של בעלי דירות בבית משותף - חלף הסכמה של כל בעלי הדירות להצמדה של חלקים מהרכוש המשותף לצורך הרחבת דירה פלונית, קבע המחוקק, כאמור, רף נמוך יותר של הסכמת 3/4 מבעלי הדירות שלדירותיהם צמודים 2/3 מהרכוש המשותף לצורך הרחבת דירה או הסכמה של 60% מבעלי הדירות כדי להכשיר בניית ממ"ד או ממ"ק.

18. ויודגש, הוראות תיקון 18 חלות הן לעניין הוצאת חלקים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית לשם ביצוע הרחבה (לא רלבנטי לענייננו לאור ביצוע ההרחבה על גבי שטח גג צמוד) והן לעניין חלוקת זכויות הבניה הנדרשות לביצוע ההרחבה (ר' רע"א 11017/08 פל נ' ליבוביץ (פורסם בנבו)).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 92/15

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

19. בנסיבות דנן אין מחלוקת, ולמעשה גם לא כל טענה מצד משפחת לב, כי יש בידם הסכמה פוזיטיבית ומפורשת של כל בעלי הדירות בבית להרחבת יחידתם.

ראשית, הבית מנוהל כאמור על פי התקנון המצוי שאינו כולל זכות כאמור ליחידת משפחת לב.

שנית, התובעים, הנתבעים 9 ו-10 ואף הנתבעת 8 (במסגרת הדיון מיום 16.04.15), הינם 3 בעלי הדירות בית אשר העלו התנגדות ברורה לבנייה.

שלישית, בעלי הדירות בבית, כולם, צד להליך זה ואין מי מהם אשר הביע את הסכמתו המפורשת לביצוע ההרחבה.

רביעית, לא הוצגה כל אסמכתא לקיומה של הסכמה כלשהי של מי מבעלי הדירות, לא הסכמה כתובה, וגם לא כל הסכמה בעל פה בראיות ברורות מספיקות (ר' אזכור פסיקה לעיל). למעשה, בראיות משפחת לב, לרבות בתצהיר הנתבעת 1, גם אין כל טענה בדבר קיומה של הסכמה כלשהי של מי מבעלי הדירות לבניה. התבססות משפחת לב בהקשר זה הינה על להוראת סעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין בלבד, ואליה עוד נשוב בהמשך.

20. לפיכך, עלינו לבחון אם הרחבת דירתה של משפחת לב בנסיבות דנן חוסה בצילו של תיקון 18.

21. בהתאם להוראות סימן 11 לחוק המקרקעין, תנאי לתחולת הוראות סעיף 71ב לחוק הינם "בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה" ו- "חלוקת זכויות הבניה הנדרשות לצורך זה".

22. סעיף 71א לחוק מגדיר מונחים שונים לצורכו של סימן 11 ובכלל האמור "הרחבה" מוגדרת כ- "הגדלה של שטח דירה קיימת בבית משותף שניתן לקבל לגביה היתר בניה לפי תכנית בת-תוקף" בעוד "זכויות בניה" מוגדרות כ- "זכויות לבניה בבית משותף לפי תכנית בת-תוקף כמשמעותה בפרק ג' לחוק התכנון ובניה".

23. מן הראיות שהוצגו בפני עולה כי תנאים יסודיים אלו לתחולת הוראות סימן 11 אינם מתקיימים בנסיבות דנן.

24. ראשית, אין מחלוקת כי בידי משפחת לב אין היתר בניה לעבודות ההרחבה שביצעו בדירתם. כך מעידה הנתבעת 1 בהקשר זה - "אין לנו היתר בניה כי אין לנו אפשרות להוציא היתר כזה. נמסר לי שאין אפשרות כזו עד שתאושר תוכנית הרבעיים. במסגרת התוכנית יהיה אפשר להגיש בקשה כי זכויות הבניה קיימות" (עמוד 3 שורות 18-20 במסגרת הדיון בבקשה לסעד זמני בתיק ב"ב 93/15).

25. שנית, מעדותו של המומחה מטעם משפחת לב, מר אריה שילה, עולה כי מדובר בעבודה אשר טעונה היתר בניה ולא קיבלה כזה (עמוד 13 שורות 6-9) ובהמשך כי אף הוא אינו מסוגל "להעריך" אם בכלל ניתן לקבל היתר לבניה האמורה - "כיוון שיש תוכניות שהבניה לפיהן



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 92/15

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

אפשרית אני היום לא יכול להגיד אם העיריה תאשר בקשה כזו או לא (עמוד 13 שורות 27-28).

למעשה, מר שילה כלל לא בחן (שעה שלא נתבקש לכך על ידי משפחת לב) כיצד, אם בכלל, ניתן להגיש בקשה לקבלת היתר בניה לה היתכנות לזכות באישור מוסדות התכנון (עמוד 14 שורות 1-7). ויודגש, משעה שנקבע כאמור כי אין הסכמה "פה אחד" לבניה, הנטל על משפחת לב להוכיח תחולת הוראות תיקון 18 על הרחבת יחידתם, לרבות, הוכחת התקיימות תנאי הסף כאמור.

26. שלישית, מחוות דעתה של הגב' פריאלניק מטעם התובעים עולה כי על פי המצב התכנוני הקיים (תוכנית ג') לא ניתן כלל לקבל היתר בניה להרחבה (אף אם ישנה יתרה כלשהי בזכויות הבניה בבית). גם המומחה שילה מסכים עם קביעתה זו (ר' עמוד 13 שורות 24-25).

27. משכך, הגדרת "הרחבה" בסימן ג' 11 כאמור איננה מתקיימת בנסיבות דנן.

28. זאת ועוד. מחוות דעת המומחה שילה בתיק זה עולה כי גם הגדרת "זכויות בניה" איננה מתקיימת.

29. ראשית, "פוטנציאל זכויות הבניה" המוערך על ידי מר שילה מתבסס על "תכנית הרובעים" (ר' סעיף 6.2 לחוות הדעת בו מוערך פוטנציאל זכויות הבניה על פי תוכנית זו ב- 174.49 מ"ר וסעיף 8 לחוות הדעת המתבסס על הנתון האמור כ"פוטנציאל הזכויות"). כפי שמאשר המומחה בחוות דעתו ובעדותו "תוכנית הרובעים" איננה מאושרת (ר' עמוד 13 שורות 16-18 וכן סעיף 6.2 לחוות הדעת). בהתאם, "תוכנית הרובעים" איננה "בת תוקף" כדרישת החוק כאמור (בהפניה לפרק ג' לחוק התכנון ובניה).

ויודגש, גם הנתבעת 1 (אדריכלית במקצועה) מבססת את כל טענתה בדבר ההתכנות לאישור הבניה על תוכנית הרובעים (ר' עמוד 17 שורה 4 ושורות 8-12).

30. שנית, על פי חוות דעת שילה פוטנציאל הזכויות אשר מתבסס על תמ"א 38 הינו בגין תוספות הבניה לקומה נוספת על פי הוראות התמ"א (ר' סעיף 6.1 לחוות הדעת). דא עקא, אין מדובר בפוטנציאל זכויות בניה הנכנס לגדרו של תיקון 18 לחוק המקרקעין.

ראשית, בכל הקשור לזכויות מכוח תמ"א 38 הרי שחלות הוראות חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח – 2008 (להלן: "חוק החיזוק"). אין מחלוקת כי העבודות אשר ביצעה משפחת לב אינן נכללות בגדר הוראות חוק החיזוק, בין עקב העדר החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים (ר' סעיפים 1 ו-2 לחוק החיזוק) ובין עקב העדר הסכמת רוב נדרש על פי סעיף 4 לחוק החיזוק. ממילא גם לא ננקט על ידי משפחת לב כל הליך לאישור העבודות על פי חוק החיזוק או כל הליך משפטי מכוח הוראות החוק.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 92/15

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

שנית, זכויות הבניה על פי תמ"א 38 מוקנות רק לבתים אשר עומדים בתנאים הקבועים בתוכנית. דא עקא, אין כל ראייה, וגם המומחה שילה אינו החלטי בהקשר זה, כי הבית דנן זכאי בכלל לזכויות הבניה המוקנות על פי התמ"א (ר' סעיף 7 לחוות הדעת).

שלישית, לבד מכך שאין בידי משפחת לב כל אישור תכנוני לניצול זכויות בניה "עקרוניות" מכוח תמ"א 38 (שהרי זכויות אלו אינן מוקנות באופן אוטומטי לכל בית ובכל בניה), גם אין כל טענה כי העבודות שבוצעו כוללות חיזוק של הבית כדרישת התמ"א, ודאי על פי תיאור העבודות בעדות הנתבעת 1 (ר' עמוד 3 שורות 16-20). לפיכך, ממילא, לא מוקנות בנסיבות זכויות בניה כלשהן עפ"י תמ"א 38.

31. בנסיבות אלו, שעה שתנאי יסוד לתחולת תיקון 18 אינם מתקיימים, הרי שאין בידי משפחת לב את הזכות לבצע את הבניה על הגג הצמוד ליחידתה.

32. אולם, בכך לא ניתן לסיים את הדיון.

33. במסגרת מסכת הראיות בתיק זה הוכח בפני כי בעלי הדירות בבית סגרו מרפסות בדירותיהם לאורך השנים, גם הם ללא קבלת היתרי בניה כדין.

כך עולה מעדות התובע בנוגע למרפסת דירתו (ר' עמוד 10 שורות 6-8 ושורות 23-26).
כך עולה מעדות התובע בנוגע למרפסות הדירות האחרות בבית (עמוד 10 שורות 9-10).
כך עולה מחוות דעת שילה (סעיף 4.3 לחוות הדעת) ומעדותו (עמוד 13 שורות 6-15).
כך גם עולה מחוות דעת פריאלניק אשר בדקה את תיק הבניין אך איננה מציינת כל התייחסות לקיומו של היתר (מחויב לשיטתה) גם לסגירת המרפסות בדירות האחרות בבית (ר' סעיפים 5 ו-7 לחוות הדעת וכן עמוד 8 שורות 18-23).

34. בהתאם להלכה הפסוקה פרשנות המונח "הרחבה דומה" בסעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין משמעה הרחבה מסוג דומה, ובהתאם נפסק כי "בד"כ הרחבת דירה ע"י סגירת מרפסת טומנת בחובה הסכמה קונסטרוקטיבית לסגירת מרפסות ע"י בעלי הדירות האחרים באותו בנין אף אם אין שטחן של המפרסות זהה בגדלו. דא עקא, מי שסגר מרפסת לא רואים אותו כמסכים להגדלת דירת שכנו ע"ח חדר המדרגות אף אם שטח ההרחבה הינו זהה. הרחבה דומה נועדה לאפשר ניצול שטחים שההפרעה שהם גורמים לרכוש המשותף אינה שונה באופן מהותי" (ר' ע"א (מחוזי י-ם) 3235/02 אביב דוד נ' גדולטר - בכבוד רונית (פורסם בנבו)).

35. סגירת המרפסות בדירות השונות בבית כמוה כביצוע ההרחבה ביחידת משפחת לב על גבי שטח הגג הצמוד ליחידתה, כמרפסת ליחידה הממוקמת בקומת הגג. בהתאם להלכה ובנסיבות דנן ניתן לראות באותם בעלי דירות שדירתם בבית הורחבה באמצעות סגירת מרפסת, ודאי התובעים דנן, כמי שמסכימים להרחבה ביחידת הנתבעים בהתאם להוראות סעיף 71ב(ג) לחוק.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 92/15

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

ויודגש, מן העדויות עולה כי מדובר גם בהרחבה בשטח דומה בשתי היחידות (כ- 18 מ"ר נוספים בדירת התובעים (עמוד 10 שורות 8-6) לעומת תוספת של 21 מ"ר לכל היותר ביחידת משפחת לב (מלוא שטח הגג הצמוד)).

36. מסקנה זו גם נובעת מעקרון תום הלב החל גם על מערכת היחסים שבין בעלי דירות בבית משותף (ר' ע"א 810/82 זול בו בע"מ נ' יהודית זיידה פ"ד לז' (4) 737 וכן ע"א 2896/90 יוסף טרוצקי נ' אלפונסו דיין פ"ד מו (5) 454). התובעים, אשר דירתם הורחבה באמצעות סגירת מרפסת ללא היתר בניה כדין (ובנסיבות דנן גם בהעדר ראיה בדבר קיומה של הסכמה פוזיטיבית ברורה של בעלי הדירות האחרים בבית), מושתקים במסגרת הוראות החוק כאמור מלהתנגד להרחבה דומה - סגירת מרפסת גג צמודה - ביחידת משפחת לב.

37. יוצא, אם כן, כי בהעדר זכויות בניה בבית והיתר בניה לפי תכנית בת תוקף (למעשה, אפילו בהעדר בקשה להיתר), אין בידי משפחת לב נכון לעת הזו את הזכות הקניינית להרחיב את יחידתה לשטח הגג הצמוד ליחידה זו. לפיכך, נכון יהיה להורות על הריסת תוספת הבניה ליחידה, בפרט לאור עדות הנתבעת 1 על פיה מדובר בבניה קלה בפנלים מבודדים בלבד - "הרחבנו את הדירה לתוך השטח הצמוד הפרטי שלנו. בנינו בנייה קלה. זה פנאלים מבודדים שמוגדרים כבנייה קלה" (ר' עמוד 3 שורות 17-18 פרוטוקול דיון בתיק ב"ב 93/15).

38. אולם, לאור קיומה של הסכמה של התובעים מכוח הוראות החוק להרחבה האמורה ושיקולי תום הלב כמפורט לעיל, נכון יהיה ליתן זמן בידי משפחת לב לנקוט בהליכים תכנוניים על מנת לנסות ולקבל היתר בניה להרחבה האמורה (לאור עדותו של מר שילה בעמוד 14 שורות 1-7 בדבר התכנות תאורטית שכזו).

39. אשר על כן אני מורה למשפחת לב להרוס את תוספת הבניה על גבי שטח ההצמדה לתת חלקה 6 בבית וזאת בתוך 3 חודשים מהיום.

ויודגש, על משפחת לב להרוס כל תוספת בניה כך שהבינוי הפיזי של יחידתם יהיה תואם לזה המפורט בתשריט רישום הבית המשותף.

היה ובתוך בתקופה האמורה תגיש משפחת לב בקשה לקבלת היתר בניה לתוספת הבניה לתת חלקה 6 בבית כאמור, יוארך המועד לביצוע ההריסה כאמור לתקופה של 6 חודשים נוספים.

היה ויתקבל היתר בניה בתוך התקופה האמורה לתוספת בכללותה, תיוותר הבניה על כנה והתובעים יהיו מושתקים מלטעון כל טענה קניינית בנוגע להרחבה זו.

היה ולא יתקבל היתר בניה בתוך התקופה האמורה או תדחה הבקשה להיתר על ידי רשויות התכנון תיהרס תוספת הבניה על ידי משפחת לב באופן מיידי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 92/15

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

40. אין באמור לעיל, כמובן, לגרוע מכל טענה שיש לתובעים, אם ישנה, במסגרת ההליכים התכנוניים, ככל שינקטו על ידי משפחת לב.
41. אין באמור גם לגרוע מכל טענה, ככל שישנה, בדבר זכות לקבלת תשלום דמי איזון בהתאם להוראות סעיף 71ב(ד) לחוק.
42. לפני סיום חלק זה אני מוצא לנכון להעיר כי טענות התובעים בדבר ההבדלים שבין הרישום הקנייני לבין הרישוי התכנוני אין בהן להשפיע בדבר בקביעה בהליך זה.
43. עסקינן בהליך זה בדיון קנייני מכוח הוראות החוק ובבית אשר נרשם כבית משותף בפנקס כאמור. הזכויות הקנייניות חלוטות וברורות וזכות משפחת לב בתת חלקה 8, כיחידה עצמאית ונפרדת, ברורה ואיננה שנויה במחלוקת. ודאי אמורים הדברים כאשר התובעים ביקשו לרכוש לעצמם את הזכויות הפרטניות ביחידה האמורה, בטרם נרכשה על ידי משפחת לב (עמוד 10 שורה 14) וכאשר הם עצמם ביקשו לעשות בה שימוש כספריה, שימוש חורג מזה המאושר תכנונית לשיטתם (ר' עמוד 10 שורות 15-20).
- וידגש, אינני נכנס כאן לבחינת נכונות טענתם של התובעים בדבר השימוש התכנוני המותר לכאורה ביחידה הנדונה (ור' בהקשר זה גם את טענותיהם הנגדיות של משפחת לב (ר' למשל עמוד 16 שורות 13-17)). בכל מקרה, כפי שכבר קבעתי בהחלטה מיום 25.02.15, כל הקשור בהפרת הוראות דיני התכנון והבניה לכאורה אינו מצוי בגדר סמכותי העניינית ועל התובעים לפעול בהקשר זה, אם ימצאו לנכון, בפני הערכאות המתאימות.
44. בנוסף הרי שממילא השימוש ביחידה בפועל למטרת מגורים משך שנים הוכח בראיות שהוצגו בפניי בהליך - כך עולה מעדות הגב' מנדלבאום שלא נסתרה (ר' סעיף 3 לתצהיר וחקירתה הנגדית בעמוד 14). כך עולה מעדות התובע שאישר כי ביחידה היו שירותים ומטבחון עוד לפני רכישתה על ידי משפחת לב (ר' עמוד 12 שורות 11-14). כך גם עולה מתשריט הבית המשותף אשר מתעד קיומם של מטבחון וחדר שירותים ביחידת משפחת לב נכון למועד עריכתו ביום 12.01.1960.

תיקון נזקים

45. הנטל להוכחת קיומם של נזקים בדירת התובעים, כי מקורם של הנזקים ביחידת משפחת לב ובדבר התיקונים הנדרשים ועלותם, מוטל על שכמם של התובעים, כלשון התלמוד - "המוציא מחברו - עליו הראיה".
46. התובעים מבקשים לבסס את תביעתם בהקשר זה על חוות דעתה של הגב' פריאלניק. דא עקא, אין בחוות דעת זו כדי לסייע בידם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 92/15

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

47. ראשית, הגב' פריאלניק הינה אדריכלית ושמאית. אין היא בעלת ההכשרה ההנדסית המקצועית למתן חוות דעת מומחה שעניינה בנזקי רטיבות, ובפרט, מקור נזקי הרטיבות ודרך התיקון (ר' בהקשר זה גם פירוט כישורים וניסיון מקצועי בפתח חוות דעתה).

48. שנית, חוות הדעת נערכה מבלי שהגב' פריאלניק ערכה ביקור ביחידת משפחת לב (עמוד 8 שורה 26) והיא מתבססת על נתונים עובדתיים שנמסרו לגב' פריאלניק על ידי התובע, ללא בדיקה עצמאית מטעמה (ר' סעיף 9.1 לחוות הדעת). בהקשר זה גם התמונות שצורפו (לחוות הדעת ולתצהיר התובע) אין בהן ללמד דבר בדבר מקור הרטיבות או האחריות לה.

49. שלישית, הגב' פריאלניק מאשרת בעדותה כי מדובר ברטיבות ישנה שהתייבשה ובהתאם, לכאורה, אין עוד מקום לחיוב משפחת לב בתיקונים כלשהם בדירתם (עמוד 9 שורה 7).

50. רביעית, אין, למעשה, כל קביעה בחוות הדעת מהו מקור הרטיבות אלא אך הערכת עלות ביצוע התיקונים בדירת התובעים בלבד. הגב' פריאלניק לא ביצעה בהקשר זה כל בדיקה לאיתור מקור הרטיבות - לא בדיקה טרמית ואף לא בדיקה של הצנרת הקיימת (עמוד 9 שורות 4-9). ודאי אמורים הדברים כאשר טענת התובעים בכתב התביעה הינה בדבר ליקויי איטום שלא נזכרו כלל בחוות דעתה או עדותה של הגב' פריאלניק (ר' סעיף 14-16 ו-37 לכתב התביעה).

51. חמישית, עדות התובע אין בה להועיל בדבר לעניין הוכחת האחריות לליקויים, אף אם תיאורם על ידו מדויק. מכל מקום, העובדה כי תיקון הליקויים (לשיטת התובע) בוצע על חשבון הנציגות אך מלמדת על כי האחריות איננה רובצת לפתחה של משפחת לב. ובהקשר זה יש להבהיר - על פי תשריט הבית המשותף עיקר השטח מעל דירת התובעים הינו גג משותף כאשר יחידת משפחת לב גובלת בנכס התובעים בתחום חלק מחדר השירותים והמטבחון בשטח כולל קטן מ- 2 מ"ר!

52. ויודגש, אף אם הערכת עלות התיקונים בדירת התובעים בחוות דעתה של הגב' פריאלניק נכונה (לאור השכלתה כשמאית), הרי שאין בידי התובעים כל ראיה כאמור, ואף לא ראיתה של ראיה, כי האחריות לליקויים, ובהתאם לתיקונם, נתונה לפתחה של משפחת לב.

53. לאור האמור לעיל הרי שחלק התובענה שעניינו תיקון נזקי רטיבות בדירת התובעים דינו להידחות.

סיכום

54. לאור כל האמור לעיל אני מקבל את התביעה כנגד משפחת לב בחלקה ומורה כאמור בסעיף 39 לעיל (בכפוף לאמור בסעיפים 40 ו-41 לעיל).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 92/15

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

55. בהתאם לסמכותי על פי סעיף 130 לחוק המקרקעין אני מורה לרשמת המקרקעין לרשום הערה על זכויות משפחת לב בנכס הידועה כתת חלקה 8 חלקה 35 גוש 3959 כלהלן: "קיים פסק דין בפני המפקח על רישום מקרקעין בתיק 92/15 מיום 16.09.15 בנוגע להרחבה על גבי גג צמוד".

56. התביעה לתיקון נזקים בדירת התובעים נדחית.

57. בנסיבות דגן, לאור תוצאות ניהול ההליך כמפורט לעיל, אני מוצא לנכון לקבוע כי התובעים ומשפחת לב יישאו כל צד בהוצאותיו בניהול ההליך.

58. במסגרת הליך זה בחרו התובעים לנקוט בהליכים כנגד כל בעלי הדירות בבית. גם לאחר הדיון בבקשה לסעד זמני ובהמשך גם לאחר הדיון המקדמי בהליך זה, בחרו התובעים להותיר את בעלי הדירות כנתבעים בהליך ללא כל הצדקה - כבר מכתב התביעה עולה כי לא מבוקש כל סעד כנגד הנתבעים (לבד ממשפחת לב) ובהתאם לא היה כל צורך לצרפם כצד להליך. בנסיבות אלו אני מורה על דחיית התביעה כנגד הנתבעים 3 עד 12.

59. הנתבעים 9 ו-10 היו מיוצגים בהליך זה ובכלל האמור הגישו תגובה לבקשה לסעד זמני (ב"ב 93/15) והתייצבו לדיון בה, הגישו כתב הגנה והתייצבו לשיבה מקדמית בהליך. נתבעים אלו זכאים לשיפוי בגין הוצאותיהם בניהול ההליך ונכון הוא כי התובעים יישאו בעלות שיפוי זה לאור צירוף אותם הנתבעים להליך ללא כל הצדקה (ודבקות בצירוף זה על אף מספר הזדמנויות שניכרו בדרכם במהלך ניהול ההליך לחסוך הוצאות מיותרות אלו).

לאור האמור אני מחייב את התובעים להשיב לנתבעים 9 ו-10 סך של 3,000 ₪ בגין החזר הוצאותיהם בניהול ההליך כאמור בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

בפסיקת ההוצאות (בשיעור מופחת יחסית) התחשבתי בכך שהנתבעים לא הגישו ראיות מטעמם, לא התייצבו לדיון ההוכחות וגם לא הגישו סיכומים מטעמם.

60. הנתבעים הנוספים שלא הגישו כתבי הגנה ולא התייצבו לדיונים אינם זכאים לשיפוי כאמור ובהתאם אין מקום למתן צו להוצאות לטובתם.

המזכירות תשלח לצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום ג' תשרי תשע"ו, 16 ספטמבר 2015, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב